



INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA AMADORA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA AMADORA

Dicionário

Jurídico Básico





UFCD 0674

Função Pessoal

Legislação Laboral

Formadora: Ana Nunes

Turma: 25_TADM03-NS



Trabalho realizado por:

Ana Silva



Introdução

O Direito do Trabalho constitui um ramo autónomo do ordenamento jurídico que regula as relações jurídico-laborais estabelecidas entre trabalhadores e empregadores, procurando equilibrar a desigualdade estrutural existente entre as partes da relação laboral. Assente nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade, segurança no emprego e proteção do trabalho, este ramo do direito assume especial relevância social e económica no contexto do Estado de Direito democrático.

Em Portugal, o enquadramento jurídico-laboral encontra fundamento principal na Constituição da República Portuguesa e no Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, sucessivamente alterada. Paralelamente, a influência do direito europeu, designadamente no domínio da proteção de dados pessoais e dos direitos fundamentais dos trabalhadores, tem reforçado a necessidade de uma interpretação sistemática e atualista das normas laborais.

O presente trabalho tem como objetivo analisar os principais princípios e institutos do Direito do Trabalho, abordando matérias estruturantes como a igualdade, a boa-fé, a dignidade do trabalhador e a segurança no emprego, bem como figuras jurídicas específicas de grande relevância prática, nomeadamente a tutela da personalidade do trabalhador, os dados pessoais no contexto laboral, a categoria profissional, o período experimental, os créditos laborais, o contrato de trabalho a termo e o despedimento por inadaptação.

Pretende-se, assim, compreender de que forma o Direito do Trabalho procura conciliar a proteção do trabalhador com as exigências de organização e competitividade das entidades empregadoras, promovendo relações laborais mais equilibradas, justas e conformes aos princípios fundamentais do Estado de Direito.



Índice

Introdução	2
A.....	4
B.....	5
C.....	6
Categoria Profissional	6
Créditos Laborais.....	7
Contrato de Trabalho a Termo	8
D.....	9
Dados Pessoais no Contexto Laboral	9
Despedimento por Inadaptação	10
Despedimento por Justa Causa	11
G.....	12
Garantias do Trabalhador	12
I	13
Isenção de Horário de Trabalho	13
P	14
Princípio da Segurança e Saúde no Trabalho	14
Princípio da Liberdade de Trabalho	15
Princípio da Proteção da Dignidade do Trabalhador	16
Princípio da Igualdade no Trabalho	17
Princípio da Irrenunciabilidade dos Direitos do Trabalhador	18
Princípio da Autonomia Coletiva	19
Princípio da Boa-fé.....	20
Período Experimental	21
T	22
Tutela da Personalidade do Trabalhador	22
Conclusão.....	23
Referências Bibliográficas e Legislação	24



.





Categoria Profissional

Definição e enquadramento legal

A categoria profissional constitui um elemento essencial do contrato de trabalho, delimitando as funções que podem ser atribuídas ao trabalhador.

Encontra-se regulada nos artigos 118.º a 121.º do Código do Trabalho.

Mobilidade funcional

O empregador pode atribuir tarefas funcionalmente relacionadas com a categoria do trabalhador, desde que não exista desvalorização profissional.

A mobilidade funcional não pode traduzir-se numa baixa de categoria encapotada.

Exemplo prático

Um trabalhador contratado como técnico de recursos humanos não pode ser rebaixado para funções administrativas inferiores.



Créditos Laborais

Definição e enquadramento legal

Os créditos laborais correspondem às quantias devidas ao trabalhador em virtude da relação laboral.

Garantias dos créditos laborais

- Privilégio creditório;
- Fundo de Garantia Salarial;
- Proteção contra renúncia antecipada.

Prescrição

Os créditos laborais prescrevem no prazo de um ano após a cessação do contrato.

Exemplo prático

Em caso de insolvência do empregador, o trabalhador pode recorrer ao Fundo de Garantia Salarial para receber salários em atraso.



Contrato de Trabalho a Termo

Definição e enquadramento legal

O contrato de trabalho a termo caracteriza-se pela limitação temporal da relação laboral.

Modalidades

- Contrato a termo certo;
- Contrato a termo incerto.

Fundamentos admissíveis

O artigo 140.º do Código do Trabalho admite contratos a termo apenas para satisfação de necessidades temporárias da empresa.

A jurisprudência portuguesa tem sido particularmente exigente quanto à fundamentação concreta do motivo justificativo do contrato a termo.

Reflexão crítica

Apesar das limitações legais existentes, o contrato a termo continua a representar um dos principais instrumentos de precariedade laboral.

Exemplo prático

Um trabalhador contratado para substituição temporária de outro em licença de maternidade pode ser admitido mediante contrato a termo certo.



Dados Pessoais no Contexto Laboral

Definição e enquadramento legal

O tratamento de dados pessoais dos trabalhadores encontra-se sujeito ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e à Lei n.º 58/2019.

No plano laboral, o artigo 17.º do Código do Trabalho estabelece limitações específicas à recolha de informações pelo empregador.

Princípios aplicáveis

- Licidade;
- Transparência;
- Minimização de dados;
- Limitação da finalidade;
- Integridade e confidencialidade.

Reflexão crítica

A crescente digitalização das relações laborais e a expansão do teletrabalho têm colocado novos desafios ao equilíbrio entre o poder de controlo do empregador e o direito à reserva da intimidade da vida privada do trabalhador.

Exemplo prático

A utilização de softwares de monitorização da produtividade em regime de teletrabalho pode suscitar problemas de proporcionalidade e licitude no tratamento de dados pessoais.



Despedimento por Inadaptação

Definição e enquadramento legal

O despedimento por inadaptação constitui uma modalidade de cessação do contrato de trabalho baseada na incapacidade superveniente do trabalhador para desempenhar adequadamente as funções.

Requisitos

- Alteração substancial do posto de trabalho;
- Formação adequada ao trabalhador;
- Persistência da inadaptação;
- Inexistência de posto compatível alternativo.

Reflexão jurídica

A doutrina e a jurisprudência têm defendido que o despedimento por inadaptação deve obedecer a critérios rigorosos, sob pena de se transformar num mecanismo encapotado de despedimento sem justa causa.

O princípio da proporcionalidade exige que o empregador demonstre a impossibilidade de manutenção do vínculo laboral através de medidas menos gravosas.

Exemplo prático

Um trabalhador incapaz de se adaptar a novos equipamentos tecnológicos, apesar da formação recebida, poderá ser despedido por inadaptação após cumprimento do procedimento legal.



Despedimento por Justa Causa

Definição e enquadramento legal

O despedimento por justa causa constitui a forma de cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, fundada em comportamento culposo do trabalhador que torna imediata e praticamente impossível a subsistência da relação laboral. Encontra-se regulado nos artigos 351.º a 358.º do Código do Trabalho.

Fundamentos de justa causa (Art. 351.º CT)

- Desobediência ilegítima às ordens do empregador;
- Violação dos direitos e garantias de outros trabalhadores;
- Provocação de conflitos no local de trabalho;
- Desinteresse repetido pelo cumprimento de obrigações laborais;
- Falsidade de declarações relativas à justificação de faltas;
- Abandono do posto de trabalho;
- Prática de violência física ou moral.

Procedimento disciplinar obrigatório

O empregador é obrigado a instaurar procedimento disciplinar prévio, com comunicação escrita da nota de culpa ao trabalhador, que dispõe de 10 dias úteis para resposta (art. 353.º CT).

Reflexão crítica

A jurisprudência portuguesa tem sido exigente na apreciação da justa causa, exigindo que o comportamento do trabalhador seja suficientemente grave para tornar inexigível a manutenção do vínculo. O princípio da proporcionalidade impõe que a sanção seja adequada à gravidade da infração.

Exemplo prático

Um trabalhador que agride fisicamente um colega no local de trabalho comete infração disciplinar grave que pode fundamentar despedimento por justa causa ao abrigo do artigo 351.º do CT.



Garantias do Trabalhador

Definição e enquadramento legal

As garantias do trabalhador correspondem ao conjunto de limitações impostas ao empregador com vista à proteção da posição jurídica do trabalhador.

Proibições impostas ao empregador

O artigo 129.º do Código do Trabalho proíbe, entre outras situações:

- Diminuir a retribuição;
- Baixar a categoria profissional;
- Impedir o exercício de direitos;
- Praticar discriminação;
- Transferir ilicitamente o trabalhador.

Exemplo prático

A transferência injustificada de um trabalhador para localidade distante pode constituir violação das garantias legalmente previstas.



Isenção de Horário de Trabalho

Definição e enquadramento legal

A isenção de horário de trabalho corresponde a um regime especial em que o trabalhador deixa de estar sujeito aos limites normais do período de trabalho.

Modalidades

- Não sujeição aos limites máximos;
- Possibilidade de alargamento do período de trabalho;
- Observância do horário acordado com flexibilidade.

Requisitos

A isenção depende de acordo escrito entre trabalhador e empregador.

Exemplo prático

Um diretor comercial que realize reuniões frequentes fora do horário normal pode beneficiar deste regime.



Princípio da Segurança e Saúde no Trabalho

Definição e enquadramento legal

O princípio da segurança e saúde no trabalho garante que todos os trabalhadores têm direito a exercer a sua atividade profissional em condições seguras e saudáveis. Este princípio encontra-se consagrado no artigo 59.º, n.º 1, alínea c) da Constituição da República Portuguesa, que reconhece o direito à prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde.

Em termos infraconstitucionais, o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho encontra-se regulado pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, bem como pelos artigos 281.º a 284.º do Código do Trabalho.

Princípios fundamentais

- Evitar riscos sempre que possível;
- Avaliar os riscos inevitáveis;
- Combater os riscos na origem;
- Adaptar o trabalho ao trabalhador;
- Priorizar medidas de proteção coletiva relativamente às individuais;
- Garantir informação e formação adequadas.

Obrigações do empregador

Nos termos do artigo 281.º do Código do Trabalho, o empregador encontra-se obrigado a assegurar condições de segurança e saúde em todos os aspetos relacionados com o trabalho, incluindo a prevenção de riscos profissionais e a vigilância da saúde dos trabalhadores.

Exemplo prático

Numa empresa de construção civil, a instalação de redes de proteção coletiva em andaimes concretiza o princípio da prevenção na origem e da prioridade da proteção coletiva.



Princípio da Liberdade de Trabalho

Definição e enquadramento legal

A liberdade de trabalho constitui um direito fundamental previsto no artigo 47.º da Constituição da República Portuguesa e no artigo 4.º do Código do Trabalho. Este princípio garante a livre escolha de profissão, o acesso ao emprego e a possibilidade de cessação da atividade profissional sem coerção ilegítima.

Aspetos fundamentais

- Liberdade de escolha da profissão;
- Igualdade de acesso ao emprego;
- Direito de mudança de atividade profissional;
- Liberdade sindical e direito à greve.

Limitações legais

A liberdade de trabalho admite determinadas restrições legalmente previstas, designadamente pactos de não concorrência e pactos de permanência, desde que limitados no tempo e proporcionais aos interesses legítimos do empregador.

Exemplo prático

Um trabalhador que decide rescindir o contrato para aceitar uma proposta noutra empresa exerce legitimamente a sua liberdade de trabalho, desde que respeite o aviso prévio legal.



Princípio da Proteção da Dignidade do Trabalhador

Definição e enquadramento legal

A dignidade da pessoa humana constitui um valor fundamental do ordenamento jurídico português, encontrando-se consagrada no artigo 1.º da Constituição da República Portuguesa. No contexto laboral, este princípio manifesta-se através da proteção da integridade física e moral do trabalhador.

Os artigos 15.º a 29.º do Código do Trabalho proíbem comportamentos discriminatórios, humilhantes ou ofensivos da dignidade do trabalhador.

Assédio moral e sexual

O artigo 29.º do Código do Trabalho proíbe expressamente o assédio moral e sexual no contexto laboral.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça tem entendido que o assédio moral corresponde à prática reiterada de comportamentos suscetíveis de afetar a dignidade do trabalhador e criar um ambiente intimidativo, hostil ou humilhante.

Apesar da crescente proteção legislativa, o assédio moral continua a revelar dificuldades probatórias significativas, sobretudo em contextos de pressão psicológica indireta.

Exemplo prático

Humilhações públicas reiteradas dirigidas a um trabalhador por parte de superiores hierárquicos podem constituir assédio moral e fundamentar responsabilidade disciplinar e indemnizatória.



Princípio da Igualdade no Trabalho

Definição e enquadramento legal

O princípio da igualdade decorre do artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa e encontra concretização nos artigos 23.º a 32.º do Código do Trabalho.

Este princípio garante igualdade de oportunidades no acesso ao emprego, igualdade remuneratória e proibição de discriminação baseada em fatores como sexo, idade, deficiência, religião ou orientação sexual.

Igualdade remuneratória

O artigo 270.º do Código do Trabalho estabelece o princípio de salário igual para trabalho igual ou de valor igual.

Mecanismos de proteção

- Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT);
- Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE).

Exemplo prático

Se dois trabalhadores desempenham funções equivalentes, mas um recebe remuneração inferior em razão do sexo, existe violação do princípio da igualdade.



Princípio da Irrenunciabilidade dos Direitos do Trabalhador

Definição e enquadramento legal

O princípio da irrenunciabilidade estabelece que o trabalhador não pode abdicar antecipadamente de direitos laborais imperativos previstos na lei.

Este princípio protege o trabalhador da desigualdade negocial relativamente ao empregador.

Direitos irrenunciáveis

- Direito a férias;
- Direito à retribuição;
- Direito à segurança e saúde no trabalho;
- Direito à greve.

Exemplo prático

Um trabalhador não pode renunciar ao direito a férias mediante acordo com o empregador fora das situações legalmente previstas.



Princípio da Autonomia Coletiva

Definição e enquadramento legal

O princípio da autonomia coletiva encontra-se previsto no artigo 56.º da Constituição da República Portuguesa e permite que trabalhadores e empregadores regulem determinadas matérias laborais através da negociação coletiva.

Instrumentos de regulamentação coletiva

- Convenções coletivas;
- Acordos coletivos;
- Acordos de empresa.

Limites

A autonomia coletiva encontra limites nas normas imperativas da lei e nos direitos fundamentais dos trabalhadores.

Exemplo prático

Uma convenção coletiva que estabeleça salários superiores ao salário mínimo nacional constitui manifestação da autonomia coletiva.



Princípio da Boa-fé

Definição e enquadramento legal

O princípio da boa-fé assume especial importância nas relações laborais, impondo deveres de lealdade, honestidade e cooperação.

Segundo Pedro Romano Martinez, a boa-fé assume especial relevância devido ao carácter duradouro e fiduciário do contrato de trabalho.

Manifestação prática

O dever de lealdade constitui uma manifestação concreta da boa-fé objetiva.

Exemplo prático

Um trabalhador que exerça atividade concorrente durante baixa médica pode violar os deveres de boa-fé e lealdade.



Período Experimental

Definição e enquadramento legal

O período experimental corresponde à fase inicial da execução do contrato de trabalho durante a qual ambas as partes avaliam o interesse na manutenção da relação laboral.

Duração

- Regra geral: 90 dias;
- Cargos técnicos ou de direção: 180 dias;
- Cargos de elevada responsabilidade: 240 dias.

Reflexão crítica

Embora o período experimental se destine à avaliação recíproca da relação laboral, parte da doutrina critica a utilização abusiva deste mecanismo como forma indireta de precarização do emprego.

Exemplo prático

Durante o período experimental, o empregador pode cessar o contrato sem necessidade de justa causa.



Tutela da Personalidade do Trabalhador

Definição e enquadramento legal

A tutela da personalidade do trabalhador corresponde ao conjunto de normas destinadas a proteger os direitos fundamentais do trabalhador no contexto da relação laboral.

Os artigos 14.º a 22.º do Código do Trabalho protegem direitos como:

- Integridade física e moral;
- Reserva da intimidade da vida privada;
- Direito à imagem;
- Proteção de dados pessoais;
- Liberdade de expressão.

Segundo Maria do Rosário Palma Ramalho, a tutela da personalidade do trabalhador constitui uma importante limitação material ao poder de direção do empregador.

Videovigilância

O artigo 20.º do Código do Trabalho regula os meios de vigilância à distância, determinando que estes não podem ser utilizados para controlo permanente do desempenho profissional.

Exemplo prático

A instalação de câmaras de videovigilância apenas é legítima para proteção de pessoas e bens, não podendo servir para controlar permanentemente os trabalhadores.



Conclusão

Os princípios e institutos do Direito do Trabalho analisados ao longo deste trabalho constituem a base estruturante do sistema jurídico-laboral português. Desde os princípios fundamentais da igualdade, boa-fé, dignidade da pessoa humana e irrenunciabilidade dos direitos do trabalhador até às figuras jurídicas específicas relativas ao contrato de trabalho, à proteção da personalidade e à cessação da relação laboral, todo o enquadramento normativo visa assegurar maior equilíbrio entre trabalhador e empregador.

O Código do Trabalho, em articulação com a Constituição da República Portuguesa e com o direito europeu, procura responder aos desafios contemporâneos do mundo laboral, nomeadamente aqueles relacionados com a precariedade, a transformação digital, a proteção de dados pessoais e a necessidade de conciliar flexibilidade empresarial com segurança no emprego.

Apesar da evolução legislativa verificada nas últimas décadas, persistem desafios significativos na efetiva concretização dos direitos laborais, sobretudo em matéria de assédio moral, utilização abusiva de contratos precários e controlo tecnológico dos trabalhadores. Neste contexto, o Direito do Trabalho continua a desempenhar uma função essencial de justiça social, proteção da dignidade humana e promoção de relações laborais mais equilibradas.

A compreensão destes princípios revela-se fundamental para qualquer profissional ligado à gestão de recursos humanos, administração ou atividade jurídica, permitindo uma atuação mais consciente, ética e conforme aos valores fundamentais do Estado de Direito democrático.



Referências Bibliográficas e Legislação

Legislação

- ✓ Constituição da República Portuguesa;
- ✓ Código do Trabalho — Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro;
- ✓ Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro;
- ✓ Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto;
- ✓ Regulamento (UE) 2016/679 — RGPD;
- ✓ Decreto-Lei n.º 59/2015 — Fundo de Garantia Salarial.

Bibliografia

- ✓ MARTINEZ, Pedro Romano — Direito do Trabalho. Coimbra: Almedina;
- ✓ LEAL AMADO, João — Contrato de Trabalho. Coimbra Editora;
- ✓ RAMALHO, Maria do Rosário Palma — Tratado de Direito do Trabalho. Coimbra: Almedina;
- ✓ Autoridade para as Condições do Trabalho — ACT;
- ✓ Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego — CITE.